合同号：FJGHFW21006

# 物流信息大厦物业服务协议

甲方：福建省港航建设发展有限公司

乙方：福州市八方物业管理有限公司

根据福建省交通运输集团有限责任公司与福州市八方物业管理有限公司签订的物流信息大厦物业服务合同（FJPG-2021-88）相关条款。依据《中华人民共和国民法典》《福建省物业管理条例》等有关法律、法规的规定，双方遵循平等、公平、诚实、信用的原则。经甲、乙双方友好协商、订立本物业服务协议。

一、物业服务区域和面积

甲方使用区域为福州市台江区江滨中大道356号福建交通集团物流信息大厦 9 层，其中建筑面积 1452 平方米，公摊面积 267.1 平方米，合计 1719.1 平方米。

二、物业服务费及其它

1、物业服务期限自2021年 10 月 1 日起至2026年9月30日终止。甲方根据本协议约定向乙方缴纳物业服务费（不包含甲方自用水电费，电话费，网络费等），物业服务费按照甲方使用物业的建筑面积及公摊部分缴纳。每平方含税票12元/平方米的标准交缴。如遇集团对物业服务费作调整，甲方则按调整后新的物业服务费标准缴纳。

2、物业服务费以 壹 个月为一次支付周期，即甲方每月10日前支付当月的物业服务费，乙方在付款日3天前提供发票。

3、甲方将物业服务费交到乙方指定银行账户。

账户名称：福州市八方物业管理有限公司

开户行：中信银行福州万达支行

账号：8111 3010 1340 0224 408

4、其他费用：

甲方除须缴纳物业服务费外，还须承担下列费用：

(1)　、水电费及水电公摊费：乙方代收取甲方的水费、电费不允许加价转售，甲方每月 10 日前根据物流信息大厦水电分摊表及乙方开具的增值税专用发票向乙方支付上月的水电费及水电公摊费。

(2)　、空调收费：

6-23 楼层使用 VRV 空调系统的部分，系统运行单层单机都能独立提供，自动控制。按 VRV 系统实际用电量收费。

(3)　、车位停放服务费：

机动车：占用业主共有的道路或其他场地停放机动车辆的车位，按照 2 0 0 元/位·月(含税额)的标准收取车辆停放服务费。

(4)　、电动自行车停放管理：停放在大楼西侧夹层非机动车专用停车场、刷门禁卡进出，使用微信扫码免费充电、充电完成后自动断电的智能充电装置。

(5)　、大楼门禁卡：

甲方应遵守集团和乙方关于本大楼门禁卡的使用管理规定。

(6)　、会议室：

甲方使用 4 楼会议室，按照集团规定收费标准，向乙方缴纳费用。

(7)　、食堂搭伙费：

甲方应按照集团相关规定按月缴纳搭伙费，并遵守本大楼食堂有关餐饮管理规定。

(8)　、特约服务费

甲方自用水电费、电话费、网络费等，按照集团有关规定和甲乙双方约定，另行缴交。乙方在能力许可前提下，可以接受甲方委托，为其提供本协议约定之外的其他服务，费用由双方约定。

三、甲方的权利和义务

1、甲方有权根据本协议及乙方的相关规定，合理使用公共区域及公共设备。

2、甲方有权向乙方投诉管理服务方面问题。

3、甲方有义务服从乙方的管理，同时甲方须保证其雇员、访客及其受甲方许可进入大厦内的人员在使用、管理、维护该房产过程中遵

守本协议及大厦的相关规定。甲方的雇员、访客及其受甲方许可进入大厦内的人员在使用、管理、维护该房产过程中的失责行为、违约行为、侵害行为，均视作甲方自身的行为，并由甲方承担相应的责任和费用。如由此造成乙方或第三方损失，由甲方先行向乙方承担全部赔偿责任。

4、甲方应共同维护本大楼形象，要求职工不得穿着奇装异服出入；租赁场所不得用于经营娱乐、营业厅、现场培训、仓储、销售等直接面向大众现场消费的用途。

5、甲方置于该房产内财产的相关保险事宜由甲方自行办理或委托乙方协助办理，费用由甲方承担。

6、甲方同意乙方（或乙方授权的代理人）在合理的时间内，经事先通知（但在紧急情况下，无须经事先通知）进入该房产巡视，检查该房产内部各部分状态或处理紧急事项。需由甲方负责进行的维修，甲方应根据乙方（或乙方授权的代理人）的要求立即自行出资予以维修；否则乙方（或乙方授权的代理人）有权代为维修，所支出的费用由甲方承担。需由乙方负责进行的维修，乙方应立即派人进行维修，由此对甲方置于该房产内的财产造成损坏的，乙方自行承担相应的赔偿责任。

7、甲方进驻大厦后，不得私自改变建筑原貌，不得在楼外及楼内公共空间、墙面张贴设置广告、标牌等，不得影响建筑物内外景观，不得以任何形式占用楼内公共空间。否则，乙方有权予以制止并拆除，并由甲方承担由此所产生的全部费用及损失。

8、如果甲方对使用单元进行装修，应提前向乙方申请，经审核通过且与乙方签订相关的装修管理文件并取得政府相关部门的许可后，方可施工。装修期间甲方须接受乙方的监督检查。甲方退出房屋时，装修应保持完好，不得破坏或拆走，否则乙方有权要求甲方赔偿。

9、因甲方对该房产使用、管理、维护不当等原因而致他人财产或人身受到损害时，甲方应自行解决由此而引发的纠纷，并自行承担由此而导致的损失及后果。

10、甲方不得在大厦内进行非法活动，不得进行任何妨碍或侵扰其他用户的活动。如有上述行为，乙方有权予以制止，并由甲方承担由此所产生的全部费用及损失。

11、甲方有义务保持楼内整洁，不得在公共区域内堆放货物或杂物。如发生上述情况，经乙方书面警告 2 小时内不予清理，乙方有权予以制止、清理，并向甲方收取清理费用。

12、甲方不得在楼内存放任何易燃易爆、剧毒等危险品，以及进行任何危害楼宇和人员人身安全，或引致投购保险失效或使保险费增加的活动。

13、未经乙方书面同意，甲方不行擅自更改、迁移或增大用电水装置或空调的负荷。用电量超过大厦提供的基本电量，甲方应交纳空调及超出部分的电费及相应的工程改造费用。

14、甲方须按规定停放车辆并服从乙方管理人员的管理，违反规定者，乙方有权予以纠正和制止。

15、甲方有义务爱护使用单元和楼宇内外的一切设备设施，因甲方的责任造成的损失和由此引发的一切费用由甲方承担。

16、由于甲方系统设备出现故障而对甲方设备财产造成的损坏或损失，由甲方自行承担，与乙方无关。

四、乙方的权利和义务

1、乙方有权依据协议约定收取物业服务费及其他各项费用。乙方有权对大厦进行有效的管理，制定管理规章和其他收费标准、违约处理标准。

2、乙方有权检查、视察大厦。乙方（或乙方授权的代理人）在合理的时间内，经事先通知（或在紧急情况无须经事先通知）可以进入该房产巡视，检查该房内部各部分状态或采取各种措施处理紧急事项，甲方不得以任何理由进行阻挡。

3、如果甲方未征得乙方的允许私自装修，或装修时违反装修规定，乙方有权要求甲方将装修房产恢复原貌，由此发生的修复费以及对乙方造成的损失费全部由甲方承担。甲方装修期间，乙方有权进入装修单元，检查装修是否按规定正常进行。

4、乙方负责大厦内部公共区域和外部周边环境的清洁卫生。

5、乙方负责大厦的保卫、消防工作，定期组织有关方面的宣传教育，做到发现问题及时处理。

6、乙方负责大厦公共设备设施的维护、保养工作。其中所有高档仪器设备由专人负责，制定标准的操作程序，对有关人员定期培训。非由大厦或乙方提供的设备设施，乙方不负责其维护、维修。

7、乙方负责控制和安排大厦广场内所有车辆的停放，并有权拖离所有违反规定所停放的车辆。

8、发生紧急情况和突发事件时，乙方有责任采取应急措施，保障楼内人员生命财产安全，最大限度减少各方面的损失，

9、乙方应认真对待客户投诉，凡属管理责任问题要及时解决，并将解决结果通知客户；凡近期无法解决的，乙方负责向甲方解释。

10、乙方应做好各项配套服务。

五、违约责任

1、双方均应遵守本协议的各项规定，任何一方违反本协议的规定，应承担违约责任；给对方造成经济损失的，还应承担赔偿责任。

2、若甲方未能依约及时缴纳各项费用，乙方有权书面通知甲方立即缴付。甲方逾期 7 日未能缴付的，甲方须以应付款项为本金自逾期付款之日起至付清之日止按每日 1%的标准向乙方支付逾期付款违约金。

3、甲方未经乙方许可，进行的装饰、装修造成了对原建筑物的改动，甲方须按修复费用的三倍标准向乙方支付违约金。

4、甲方违约在公共区域堆放货物、杂物或加建建筑物，乙方有权向甲方收取清理费用及拆除费用。

六、不可抗力

不可抗力造成甲方或乙方损失的，双方互相免除责任。在不可抗力事件发生后，不能继续履行协议的一方应立即通知对方，并立即采取相应补救、减损措施，由双方协商决定是否变更或解除协议。租赁标的物因不可抗力而灭失的，本协议自然终止。

七、免责条款

以下情况乙方不承担责任：

（一）因不可抗力导致物业服务中断的；

（二）因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先采用合理方式告知甲方，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

（三）因非乙方责任出现供水、供电、通讯、网络及其他共用设施设备运行障碍造成损失的；

（四）因非乙方责任而出现需要维修的项目，但因甲方不配合而造成的损失的；

（五）本协议其他相关违约责任约定：

1、乙方已经履行告知义务，由于甲方不配合，并非物业人员直接行为而引发的损失。

2、因甲方未及时交纳供水、供电、通讯网络、公摊水电、空调/采暖等费用而导致服务中断或受到影响的。

3、在乙方履行告知、公共提示或标识的情况下，而由甲方行为造成的后果。

4、因甲方阻挠或不配合而无法正常提供物业管理服务的。

5、因非乙方责任导致甲方使用区域发生火灾、失窃、人员伤亡等事故；

6、本物业私有产权空间对应的外立面包括窗户、玻璃幕墙及固定物等均由甲方承担使用管理责任，如由于使用不当或管理疏忽等非乙方原因造成对他人损害所产生的所有损失由甲方承担全部赔偿责任。

7、甲方同意乙方所收取停车服务费仅限于承担停车服务责任，甲方自行负责车辆财产及在车辆上放置的贵重物品、现金等的安全责任。

八、法律适用与争议的解决

1、本协议的订立、效力、解释和争议的解决均受中华人民共和国法律管辖。

2、因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方可提交物流信息大厦所在地法院解决。

九、附则

1、若本协议部分条款根据法律规定成为无效、非法或不能执行，则本协议其他条款的有效性、合法性和可执行性不受影响。

2、未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议作为本协议的附件。附件和乙方关于管理物流信息大厦的各项规章制度是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

3、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

4、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：

法定代表人：

委托代理人：

2021 年 12月20日

乙方（签章）：福州市八方物业管理有限公司

法定代表人：

委托代理人：

2021 年 12月 20 日